

La jornada laboral i el salari



Índex

- 1.- La jornada laboral.
- 2.- L'horari de treball.
- 3.- Treball nocturn i a torns.
- 4.- Les hores extraordinàries.
- 5.- Descans, permisos, adaptació, reducció de jornada i festes.
- 6.- El calendari laboral.
- 7.- El salari:
 - Salari base.
 - Complements salarials.
 - Complements extrasalarials.
- 8.- El SMI.
- 9.- Les garanties del salari.
- 10.- El FOGASA.
- 11.- Els registres de jornada i salari.



La jornada laboral i l'horari de treball

La **jornada laboral** és el temps que el treballador dedica a la realització de la seva activitat laboral (el número d'hores al dia, a la setmana o a l'any que el treballador ha d'estar a disposició de l'empresa).

A Espanya, la durada màxima de la jornada laboral és de **40 hores setmanals** de mitjana en còmput anual. Ha de ser **pactada en conveni o contracte**, en defecte de pacte l'empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l'any el 10% de la jornada de treball.

Jornada ordinària anual

40 hores setmanals de mitjana en còmput anual.

Jornada regular

Totes les setmanes es realitza el **mateix número d'hores** sense superar les 9 hores diàries de treball (els menors, 8 hores diàries com a màxim).

- Respecte del descans diari entre jornades de 12 hores.
- Respecte del descans setmanal.
- La mitjana d'hores a l'any no pot sobrepassar les 40 hores setmanals.

Jornada irregular

La durada de la **jornada setmana varia**, podent superar les 9 hores diàries de treball efectiu, excepte en el cas dels menors de 18 anys.

Jornades especials

Es donen en determinats sectors (RD 1561/1995):

- Jornades reduïdes: treball en cambres frigorífiques, a l'interior de mines, etc.
- Jornades ampliades: empleats de finques urbanes, transport per carretera, treball al mar, etc.



La jornada laboral i l'horari de treball

L'horari de treball és la distribució en períodes de treball i de descans, amb indicació del moment inicial i final. No hem de confondre la jornada laboral amb l'horari de treball.

Continu: el temps diari de treball s'organitza sense interrupcions i, en cas de produir-se'n alguna, la durada serà inferior a 1 hora.

Partit: el temps de treball es divideix en dues o més fraccions, amb una interrupció d'1 hora com a mínim entre l'una i l'altra.

Rígid: l'hora d'inici i final del treball diari o de les seves fraccions està preestablert.

Flexible: cada treballador pot iniciar i acabar la jornada dins d'uns marges, respectant la durada de la jornada.



Treball nocturn i a torns

L'**horari nocturn de treball** és el que es realitza de les 10 de la nit a les 6 del matí.

- no podrà ser realitzat per menors d'edat
- no es podran fer hores extres
- la jornada diària no podrà excedir de 8 hores de mitjana en un període de 15 dies
- per considerar-se treballador nocturn caldrà realitzar com a mínim 3 hores nocturnes al dia o un 1/3 de la jornada anual

El **treball a torns** és el que implica una organització de les tasques de l'empresa a través de la qual diferents treballadors ocupen el mateix lloc de treball de manera successiva en hores diferents.

- no poden estar més de dues setmanes en el torn de nit (a no ser que ho hagin sol·licitat expressament).
- treballadors que estudiïn amb regularitat títol acadèmic o professional tindran preferència per escollir torn i per accedir al treball a distància, si aquest règim es instaurat a l'empresa i si el lloc de treball o les funcions són compatibles amb aquesta forma de realització del treball.



Les hores extraordinàries

Són les hores de treball que es realitzen per sobre de la jornada màxima ordinària legal o pactada.

Estructurals

- Estan **pactades** al contracte o al conveni (són **obligatòries**).
- Són hores amb què l'empresa pretén fer front a un augment de l'activitat.

- Es **pagaran amb diners o descans** equivalent per gaudir en els 4 mesos següents.
- No podran excedir de **80 hores a l'any** llevat que es compensin amb descans.
- Per jornades inferiors a la legal establerta, el número d'hores extraordinàries a realitzar serà proporcional a la jornada laboral.

No estructurals

- Són **voluntàries** per al treballador.

De força major

- Són necessàries per prevenir o reparar un **dany** que es pugui produir sobre les persones o sobre l'empresa.
- Són **obligatòries** per al treballador.
- Es poden **pagar en diners o compensar-se amb temps de descans**.
- **No computen** a efectes de les 80 hores extraordinàries màximes legals permeses a l'any.

Els treballadors a temps parcial i els nocturns només podran realitzar hores extraordinàries de força major. Els menors de 18 anys tenen prohibit realitzar hores extraordinàries de qualsevol tipus.



Descans, permisos, reducció de jornada i festes

Períodes de descans

Descans durant la jornada

Descans diari

Descans setmanal

Descans anual

Permisos retribuïts

Reducció de jornada

Festes laborals retribuïdes



Els períodes de descans

El treballador té reconeguda per llei el dret i l'obligació de gaudir de **períodes de descans**.

Descans durant la jornada

- **15 minuts** per als **majors** de 18 anys que treballin més de 6 hores de forma contínua.
- **30 minuts** per als **menors** de 18 anys que treballin més de 4 hores i 30 minuts de forma contínua.

Descans diari

- **Mínim de 12 hores** entre jornades.

Descans setmanal

- **Un dia i mig** per als **majors** de 18 anys.
- **Acumulables** per períodes de 14 dies (treballar 11 dies i descansar-ne 3).
- **2 dies** per als **menors** de 18 anys.

Descans anual

- **30 dies naturals** de vacances a l'any.
- El període de gaudi **s'acordarà** entre l'empresa i el treballador, que tindrà dret a conèixer-lo amb **2 mesos d'antelació**.
- Són vacances **retribuïdes i irrenunciables**.

Respecte el **descans anual**:

- si **no s'ha treballat l'any complet**, la durada de les vacances es redueix proporcionalment (2,5 dies per cada mes).
- **no** es poden substituir per una **compensació econòmica**, (llevat que finalitzi el contracte i no s'hagin gaudit).
- **no són acumulables** i com a norma general **s'han de gaudir en l'any natural**. Existeixen convenis que estableixen la possibilitat de prorrogar-les per a l'any següent de manera excepcional. També hi ha altres excepcions: si no s'han pogut gaudir per culpa de l'empresa, si el treballador es troba en situació de IT (sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any en que s'han generat), maternitat/paternitat, lactància i risc durant l'embaràs o lactància natural.





Permisos retribuïts

S'han d'avisar amb antelació i s'han de justificar a l'empresa. Es comptarà com a primer dia del permís retribuït el dia del fet causant, independentment del fet que s'hagi acabat o no la jornada laboral (si és festiu el següent dia laborable).

Permisos per cures o conciliació familiar

Causa	Temps
Matrimoni o registre de parella de fet	15 dies naturals
Malaltia o accident greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització del cònjuge, parella de fet, familiars fins al 2n grau per consanguinitat o afinitat i convivents de la persona treballadora. Només es pot exigir la convivència pel darrer supòsit (SAN). (2023)	5 dies hàbils a elecció del treballador sense que sigui necessari que l'inici coincideixi amb el fet causant mentre perduri el mateix (SAN). Hospitalització inferior a 5 dies → esgotar els 5 dies sempre que hi hagi repòs domiciliari per prescripció mèdica després de l'alta hospitalària (SAN).
Força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata (2023)	4 dies a l'any
Defunció del cònjuge, parella de fet o familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat	2 dies hàbils (SAN) (4 si cal desplaçar-se)
Realització d'exàmens prenatals persona gestant i tècniques de preparació al part, així com les sessions corresponents en els casos d' adopció, guarda o acolliment	El temps indispensable
Lactància d'un menor de 9 mesos (home o dona però si treballen a la mateixa empresa → possibilitat limitació exercici simultani)	1 hora al dia que es podrà dividir en dues fraccions de mitja hora. Si ho preveu el conveni col·lectiu o si hi ha pacte amb l'empresa es podrà acumular en jornades completes o reduir la jornada en mitja hora.
Per naixement prematur de fill o filla o per qualsevol causa que faci que estigui hospitalitzat a continuació del part	1 hora al dia mentre duri l'hospitalització després del part.
Per a la cura de fill, filla o menor acollit per un període de temps superior a 1 any, fins als 8 anys del menor (2023)	8 setmanes contínues o discontinúes, a temps complet o parcial, fins als 8 anys (no retribuït)



Altres permisos

Causa	Temps
Trasllat del domicili habitual	1 dia
Desplaçament del treballador	4 dies per cada 3 mesos fora
Compliment d'un deure inexcusable	El temps indispensable (es descomptarà el que cobri). <i>Eleccions</i> : mesa electoral → a més, reducció d'horari el dia següent / dº vot → permís retribuït per hores en funció del nombre d'hores de la jornada electoral coincidents amb l'horari laboral.
Realització d' exàmens d'estudis oficials	El temps indispensable (<u>no retribuït</u> si no ho preveu el conveni col·lectiu)
Permís per formació vinculada al lloc de treball (cal 1 any d'antiguitat)	20 hores anuals (acumulable fins 5 anys)
Realització de funcions sindicals o representació del personal	Període establert a la Llei o al conveni col·lectiu
Durant el preavis d'un acomiadament objectiu	6 hores setmanals per buscar una altra feina
Per impossibilitat d'accedir al centre de treball o transitar per les vies de circulació necessàries per accedir al mateix com a conseqüència de les recomanacions, limitacions o prohibicions de desplaçament establertes per les autoritats competents, així com quan hi hagi risc greu i imminent , incloses les derivades d'una catàstrofe o un fenomen meteorològic advers. (2024)	Fins 4 dies que es poden prorrogar si persisteix la causa. Sens perjudici de poder realitzar un ERTO / reducció de jornada per força major.
Per a la realització dels actes preparatoris de la donació d'òrgans i teixits (2024)	El temps indispensable (sempre que s'hagin de fer dins de la jornada laboral).

Adaptació i reducció de jornada laboral

Adaptació de la jornada laboral (2023)

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de durada i distribució de la jornada de treball, incloent la ordenació del temps de treball i la forma de prestació (inclòs el teletreball) per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Aquestes adaptacions seran reversibles i hauran de ser raonables i proporcionals en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l'empresa.

Aquesta adaptació es preveu:

- Per la cura d'un menor de 12 anys.
- Per la cura de descendents majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins el 2n grau de la persona treballadora, així com altres persones dependents quan, en aquest darrer cas, convisquin en el mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixes.

El procediment de tramitació és el següent:

L'exercici d'aquest dret podrà desenvolupar-se en conveni col·lectiu i en el seu defecte l'empresa obrirà un període de negociació no superior a 15 dies. Es presumirà concedida transcorregut aquest termini sense oposició motivada expressa de l'empresa.

L'empresa podrà denegar o proposar una adaptació alternativa quan existeixin raons objectives i raonades.



Reducció de la jornada laboral

Té la seva causa en les circumstàncies personals del treballador. L'horari i el període de gaudi són elegits pel treballador i ha de **preavisar 15 dies** abans de la seva reincorporació.

Suposarà una **reducció proporcional del salari**.

Es preveu pels següents casos:

Pel naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats.

→ Dret a absentar-se 1 hora i a reduir la seva jornada fins a un màxim de 2 hores.

Per cura de menors (fins als 23 anys ampliable als 26 si discapacitat) **afectats per càncer o malaltia greu.**

→ Dret a una reducció al menys de la meitat de la jornada.

Conciliació i/o cures: (modificació 2023)

- Guarda legal d'un menor de 12 anys.
- Cura d'una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat remunerada.
- Cura de cònjuge, parella de fet, familiar fins al 2n grau de consanguinitat i afinitat (inclòs el familiar consanguini de la parella de fet) que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateixa i que no desenvolupi cap activitat remunerada.

→ Dret a reduir la jornada entre 1/8 com a mínim i 1/2 com a màxim.

Víctimes de violència masclista o terrorisme per a la seva protecció o assistència social.

→ Dret a reduir la jornada, adaptar o flexibilitzar el seu horari i al treball a distància.



Festes laborals

L'Estatut dels Treballadors estableix que les **festes laborals** constitueixen dies retribuïts i no recuperables (l'empresa no ens pot demanar que anem a treballar un dia per recuperar-los), i no poden excedir de **14 dies a l'any** en total (incloent les festes estatals i les 2 locals).

Si treballem o coincideix amb el nostre descans setmanal (no diumenge) ens correspondrà un altre dia festiu en compensació. De la mateixa manera els descansos variables no poden coincidir amb festius (TS tractament autònom dels festius laborals).



El calendari laboral

És el document que **elabora l'empresa**, anualment després de consulta i previ informe dels representants dels treballadors, en què es fixen els temps de treball i de descans en cada empresa o centre de treball i s'ha de fixar a un lloc visible i accessible.

Inclou:

- l'horari de treball
- la distribució anual dels dies de treball
- els festius
- els descansos setmanals, entre jornades i els dies inhàbils
- els període de vacances



El salari

És el total de les percepcions que rep el treballador per la prestació dels seus serveis laborals, ja sigui la remuneració en diners, en espècie o bé els períodes de descans computables com de treball.

El **salari en espècie** no podrà superar el 30% de les percepcions del treballador i el SMI sempre s'haurà de pagar en diners.

Estructura del salari



SALARI BASE

COMPLEMENTOS
SALARIALS



Salari base

És la part del salari fixada per unitat de temps o d'obra, sense tenir en compte cap altra consideració.

Complements salarials

Són les percepcions econòmiques que s'afegeixen al salari base per algun concepte o circumstància que no s'ha tingut en compte a l'hora de determinar-lo.

Quan el salari es fixa per unitat d'obra es coneix com a **treball a preu fet**, a estall, a escarada o a tasca (destajo) i es cobrarà segons el que es produeixi.

Tot i que és legal, cal que estigui previst al conveni col·lectiu (ex: previst al conv. col. construcció estatal i no previst per a temporers agraris).

Personals

De lloc de treball

De quantitat o qualitat de treball

En espècie

De residència

Per resultats de l'empresa

De venciment periòdic superior al mes



Complements salarials

Caldrà que estiguin previstos al conveni col·lectiu / contracte de treball o hauran de ser reconeguts judicialment.

Classes de complement salarial	Exemples
Personals	Antiguitat, titulació, idiomes...
Del lloc de treball	- penositat, toxicitat, perillositat - responsabilitat - treball nocturn
Major qualitat o quantitat de treball	Puntualitat, incentius...
En espècie	Lloguer d'habitatge o de plaça d'aparcament, cursos, préstecs sense interès, vehicle...
De residència	Ceuta, Melilla, Canàries... (fixant domicili)
Per resultats de l'empresa	Complement de productivitat o paga de beneficis
De venciment periòdic superior al mes	Dues pagues extraordinàries (poden estar prorratejades)





Complements salarials de venciment periòdic superior al mes

L'Estatut dels Treballadors estableix el dret a percebre com a mínim **2 pagues extraordinàries**. Caldrà tenir en compte:

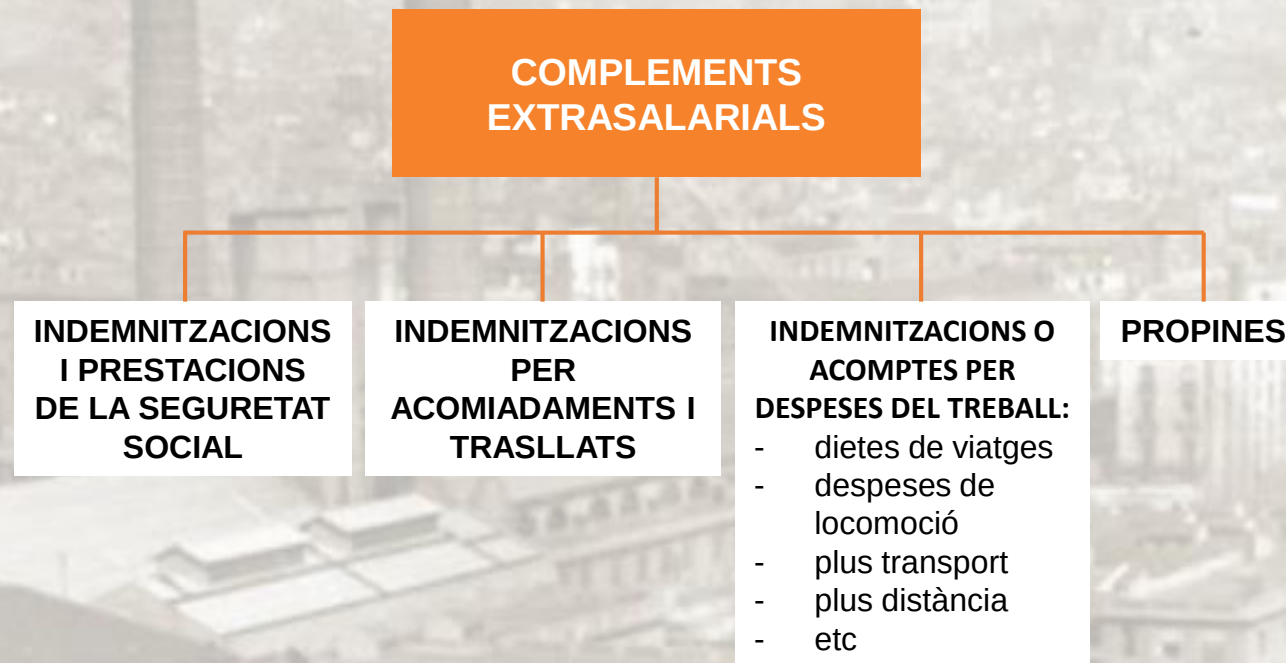
- les pagues extres **poden estar prorratejades** (repartir l'import de les pagues extres a les que es tingui dret entre els 12 mesos de l'any).
- el **prorrateig ha d'estar pactat** per conveni, pacte entre empresa i representants dels treballadors o pot haver-se cedit a l'empresa per conveni la possibilitat de decidir-ho.
- una de les pagues extres s'haurà de percebre necessàriament al **Nadal** (sempre que no estiguin prorratejades).
- la **quantia** de la paga extra serà la acordada per conveni o entre empresa i els representats dels treballadors i no podrà ser inferior al salari base ni a l'SMI.

La quantia de la paga extra es veurà reduïda proporcionalment pel temps que hem estat de **baixa mèdica, maternitat / paternitat** sempre que el conveni col·lectiu no ho consideri treball efectiu. Altres situacions que afectaran a l'import de la la paga extra son: vaga, absentisme injustificat i períodes en ERTE.

- la **cotització** de les pagues extres es farà de manera prorratejada mensualment (tot i que no es cobrin prorratejades) però la retenció de l'**IRPF** es farà quan es cobri.

Complements extrasalarials

Són retribucions que no tenen la consideració de salari ja que no retribueixen directament el treball. Entre altres, es troben:



Cal tenir en compte que aquests complements, al no considerar-se salari, podran afectar a l'import que percebem pels períodes de descans, a la cotització a la Seguretat Social, al càlcul d'indemnitzacions per acomiadament...



El salari mínim interprofessional (SMI)

L'**SMI** és la quantitat mínima fixada pel Govern (prèvia consulta organitzacions empresarials i sindicats) que han de cobrar (en diners) tots els treballadors per una jornada completa.

Juntament amb l'SMI, existeix un altre concepte fonamental, l'**indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)**, un índex fixat anualment que es pren com a referència per poder accedir a la concessió d'ajudes o beneficis socials.

L'**IPC** (Índex de preus al consum) és una expressió numèrica de l'increment dels preus de béns i serveis en un període de temps respecte d'un període anterior.

Les garanties del salari

El Dret del Treball conté **normes** que garanteixen i protegeixen el cobrament efectiu del salari però cal tenir en compte que el **termini màxim per reclamar deutes salarials és d'1 any**.

Lloc i pagament del salari

Serà puntual en la data i el lloc convinguts.
Es podrà reclamar un 10% de la quantitat deguda com a recàrrec per impuntualitat (**mora**).

El crèdit salarial o deute privilegiat

Els salaris dels últims 30 dies de treball, si no superen el doble de l'SMI, tenen preferència de cobrament enfront de qualsevol altra deute de l'empresa.

Inembargabilitat del salari

Els creditors del treballador només li podran embargar una part de salari. L'SMI és inembargable.



El Fons de Garantia Salarial (Fogasa)

És un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que té com a funció garantir als treballadors el cobrament dels salaris pendents, així com les indemnitzacions per extinció de la relació laboral quan l’empresa és declarada insolvent o en concurs de creditors.

El Fogasa, s’encarrega de pagar els salaris deguts i reconeguts als treballadors en una quantia no superior a la quantitat que resulti de multiplicar el doble de l’SMI diari amb prorrateig de pagues extraordinàries pel número de dies pendents de pagament, amb un **màxim de 120 dies**.

Si són indemnitzacions reconegudes:

30 dies x any	- Acomiadament declarat improcedent - Extinció per voluntat del treballador fonamentada en incompliment de l’empresa	El doble de l’SMI + 1/6	Màxim 1 any
20 dies x any	Acomiadament col·lectiu i objectiu		
12 dies x any	Fi del temps convingut (excepte en el contracte d’interinitat i en el de formació en alternança)		

Aquest organisme es **finança** amb les quotes que mensualment abonen les empreses (0,20% de la base de contingències professionals de cada treballador).





Els registres de jornada i salari

Per lluitar contra la precarietat laboral i la discriminació salarial entre homes i dones es van establir els següents registres:

	Registre diari de la jornada (2019)	Registre retributiu (2020)
Objectiu	• Evitar excessos i incompliments legals relatius a hores extraordinàries, nocturnitat, descans... • Eina probatòria en cas de reclamació.	• Garantir l'aplicació efectiva de la igualtat entre homes i dones per treballs de igual valor. • Facilitar la transparència retributiva per tal d'identificar discriminacions directes i indirectes. • Eina per a emprendre accions judicials i/o sancionadores en cas de manca de justificació de la diferencia percentual.
Empreses obligades	• Totes les empreses. • Hauran de conservar les dades durant 4 anys.	• Totes les empreses. • Tots els convenis i acords col·lectius.
Què cal registrar?	• Cal que reflecteixi de forma fidedigna la jornada diària de totes i cadascuna de les persones treballadores. • Cal incloure com a mínim l'inici i la finalització de la jornada sense perjudici de la possible flexibilitat horària.	• Registre retributiu de tota la plantilla, inclòs el personal directiu i alts càrrecs. • Registre desglossat per sexe de: la mitjana aritmètica i mediana per cada concepte (salari base i complements) en cada grup professional, categoria, nivell o altra classificació aplicable. • S'actualitzarà anualment i quan hi hagi canvis significatius.
Com es farà?	• El sistema de control horari l'establirà el conveni col·lectiu o acord d'empresa i, en el seu defecte, l'empresa. • No pot suposar la invasió de drets fonamentals de les persones treballadores.	• El Govern ha creat una eina on només cal afegir les dades. • Auditories salarials: obligació per a les empreses amb plans d'igualtat. • Les taules negociadores de conv. col. hauran d'assegurar-se que els factors i condicions de cada grup i nivell professional respecten els principis d'adequació, totalitat, objectivitat i igual retribució per a treballs de igual valor.
Publicitat	El registre estarà a disposició de: • Treballadors (podran reclamar si no estan d'acord). • Representants del treballadors. • Inspecció de Treball i Seguretat Social.	El registre estarà a disposició de: • Representants del treballadors: accés al registre íntegre. • Treballadors (en defecte de representants): accés a les diferències % entre les retribucions mitjanes entre homes i dones.